

1500948-81.2020.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500948-81.2020.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500948-81.2020.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2208586/2020 - DEL.POL.JARINU, 13174003 - DEL.POL.JARINU, 747/2020 - DEL.POL.JARINU, 2208586 - DEL.POL.JARINU, 747/20/415 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO THIAGO COSTA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia em face de SILVIO THIAGO COSTA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, c.c. art. 61, II, "j", do CP, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 21h500, na "Praça do Roseiral", 11, bairro Jardim Roseiral, nesta Comarca, o acusado vendia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito, 01 (um) invólucro plástico

contendo 2g de Cannabis Sativa, vulgo maconha, 24 (vinte e quatro) frascos contendo 2,98g de crack, substância derivada da cocaína, 04 (quatro) microtubos contendo 2g de cocaína em pó, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Deferida a liberdade provisória ao acusado (fls. 52/54).

A denúncia foi recebida em 14/10/2020 (fls. 108/109).

Citado, o réu ofertou defesa prévia (fls. 126/132).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 206/207), prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Ministério Público e Defesa se manifestaram memoriais escritos (fls. 244/250 e 252/259).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fl. 01), boletim de ocorrência (fl. 07/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), do laudo preliminar de constatação da natureza tóxica (fls. 27/29), do laudo pericial químico de entorpecente (fls. 89/91), que atestou que as substâncias encontradas se tratavam de THC e cocaína, que são de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado SILVIO THIAGO COSTA DE OLIVEIRA.

Inquirida, a testemunha Anderson Amancio de Jesus Souza, guarda municipal, disse que, por força de denúncia anônima, foram até o local dos fatos. A denúncia indicava a atitude suspeita de indivíduos na Praça e suas vestimentas. Foram ao local e visualizaram os indivíduos praticando os atos anteriormente descritos.

Abordaram o acusado e outro rapaz. Com o réu, encontraram dinheiro e maço de cigarro com drogas em seu interior. Na lixeira descrita na denúncia, puderam perceber que havia o mesmo material, ou seja, maço de cigarro com droga dentro. Não conhecia o acusado antes do dia dos fatos. Havia maconha, crack e cocaína. Afirmou que visualizaram o ato de mercancia. A denúncia descrevia dois indivíduos: um rapaz alto, trajando blusa preta, e um outro loiro, com braço na tipoia. Viram o réu fazendo entrega.

A testemunha Hermes Souza Peroto, também integrante da GM, relatou que, em patrulhamento, foram acionados pelo CEOCOM, dando conta de uma denúncia anônima que indicou a existência de dois indivíduos praticando tráfico na Praça do Roseiral. Narrou que a denúncia indicou o modo através do qual a mercancia era feita. Pararam em rua paralela e observaram a aproximação de um indivíduo montado em uma bicicleta, ficando próximo ao réu. Ato contínuo, o acusado, na companhia de "Alemão", foi à lixeira, pegou algo ali e entregou ao rapaz. Dado o contexto, foi realizada a abordagem. Após, Renan se aproximou, alegando que compraria droga e que os dois indivíduos que ali estavam eram os vendedores. Em revista pessoal, nada foi encontrado com "Alemão". Com o réu, havia um maço de cigarro com entorpecentes e, no chão, próximo à lixeira, mais maços de cigarro contendo cocaína e crack, além de dinheiro em notas trocadas. Relatou que o réu confessou informalmente o tráfico e que não o conhecia antes daquele dia. Em que pese o horário, havia pontos de iluminação na praça e pôde ver claramente as atitudes do réu.

A testemunha Renan Batista de Oliveira relatou que estava no bar próximo à Praça, bebendo. Quando ia embora, viu o réu na praça e se sentou para conversar com ele. Conhecia o acusado das intermediações e sempre o via fumando. Relatou que o conhece há uns quatro ou cinco anos do bairro.

Interrogado, o acusado SILVIO THIAGO COSTA DE OLIVEIRA negou a imputação. Disse que é viciado e foi ao local para comprar drogas. Quando foi abordado, os guardas realmente acharam o maço consigo, contendo duas pedras e maconha. Foi ao local para comprar drogas do "Alemão". Atualmente, só ingere bebida alcoólica. Pagou 20 reais

por dois frascos de crack e 20 pelas duas unidades de pó, além de 10 pela maconha. Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado encontra-se em dissonância com o conjunto probatório, em especial com as testemunhas que efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

De proêmio, destaco que o réu foi preso em flagrante, o que, segundo asseverado por José Frederico Marques, consubstancia a “certeza visual do crime” (MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Brookseller, 1997, v. IV, p. 175).

No mais, não há porque se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP:

Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011).

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Acrescento que a versão trazida pelo acusado é de todo fantasiosa e inverossímil, e restou ilhada dos elementos dos autos.

Observo, também, que, conquanto pudesse efetivamente estar sob o efeito de drogas, o fato de o acusado ser usuário não impede que ele estivesse no local também efetuando a venda de entorpecentes, como no caso, não se podendo desclassificar o delito, na esteira da jurisprudência:

"No mais, como é mais do que sabido, a eventual condição de usuário alegada pelo Réu em seus interrogatórios - não obsta o reconhecimento da atividade da traficância pelo mesmo agente, como bem já decidiu esta Câmara (Ap. nº 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013): "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (Apelação Criminal nº 0000731-32.2020.8.26.0022, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado em 07.03.2022).

In casu, os testemunhos dos guardas prestados em juízo, de forma coesa e harmônica, consubstanciam mesmo prova suficiente para um édito condenatório, sobretudo porque trouxeram aos autos um quadro deveras translúcido acerca do contexto delitivo e da participação efetiva do réu no crime em apreço, inclusive exercendo atos de mercancia.

A esse respeito, cito julgado recente do Eg. Tribunal de Justiça Bandeirante em caso análogo:

Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso Ministerial – Pleito de afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial fechado. Recurso defensivo (Réu Elias) - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Tráfico de drogas: Materialidade e

autoria comprovadas Apreensão de 32 porções de cocaína. Policiais Civis que avistaram os réus e o adolescente em atitude suspeita, ocasião em que decidiram fazer campana no local dos fatos. Observada movimentação típica de tráfico de drogas. Circunstâncias demonstram que os acusados praticavam o tráfico de entorpecentes. Manutenção da condenação de rigor. Participação de adolescente-comprovada pela prova oral. Dosimetria da pena – Pena-base mantida no mínimo legal. Na fase intermediária, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, inviável a manutenção da aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, eis que as circunstâncias fáticas denotam dedicação dos réus à atividade criminosa, pois traziam consigo expressiva quantidade de droga de natureza altamente nociva, em local conhecido pela traficância, não tendo comprovado o exercício de atividade lícita. Mantida a exasperação pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Alterado o regime inicial para o fechado, conforme pleito Ministerial, por ser o único compatível com o delito em tela, equiparado a hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto. Natureza do entorpecente que também não recomenda a fixação de regime menos gravoso. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – circunstâncias fáticas não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. Recurso da Defesa improvido. Recurso do Ministério Público provido para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como fixar regime inicial fechado para cumprimento da pena dos réus. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente. (TJ-SP - APR: 15001171220198260628 SP 1500117-12.2019.8.26.0628, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 19/07/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/07/2021).

Outrossim, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que as drogas apreendidas não seriam de sua propriedade ou que não se destinavam ao comércio espúrio.

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, em que pese a ausência de antecedentes (fl. 34), a lesividade das substâncias encontradas, especialmente o crack, impõe elevação na pena, razão pela qual fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Não reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" em função da ausência de liame entre a infração praticada e a situação de pandemia enfrentada a nível mundial. A reprimenda fica, pois, mantida no patamar anterior.

Na terceira fase, não reconheço a causa de aumento do art. 40, inciso III, do SISNAD, dada a ausência de comprovação de que foi concretamente facilitada a profusão da droga no contexto delituoso em apreço. Ademais, em se tratando de Município do interior, dificilmente haverá espaço geográfico sem alguma proximidade com os estabelecimentos previstos no dispositivo supracitado.

Por outro lado, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, para evitar bis in idem, deixo de valorar a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, já que o Pretório Excelso passou a considerar vedada a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014)

Desta feita, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

À míngua de elementos acerca da capacidade financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade e conduta social e personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 1 salário mínimo vigente, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR o réu SILVIO THIAGO COSTA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 1 salário mínimo vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Tendo em vista o regime inicial de cumprimento e o quantum de pena aplicada, bem como a sua substituição, de todo incompatíveis com a prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;
Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada.

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminhá-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Jarinu, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA